



> Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag

**Directoraat-generaal Klimaat
en Energie**

Sichting Groenfonds

Utrechtseweg 12
3811 NB AMERSFOORT

Bezoekadres
Bezuidenhoutseweg 73
2594 AC Den Haag

Postadres
Postbus 20401
2500 EK Den Haag

Overheidsidentificatienr

Datum **- 20 MEI 2025 -**
Betreft Wijziging subsidiebeschikking Ontwikkelfonds Energiecoöperaties
(verplichtingnummer: 2300031559 (voorheen 1300031559))

Ons kenmerk
DGKE / 98162681

Uw kenmerk
2020-021

Geachte

1. Aanvraag

Op 28 januari 2025 ontving ik uw brief van 24 januari 2025, kenmerk 852.118, waarin u verzoekt om middelen van het Ministerie van Klimaat en Groene Groei, die op de rekening van Nationaal Groenfonds gereserveerd staan, in te zetten voor een fonds met landelijke dekking voor het ontwikkelen van energiecoöperaties. Extra stukken zijn op 5 februari 2025 en 3 maart 2025 in goede orde ontvangen.

Ik beschouw uw verzoek als een aanvraag om mijn besluit van 9 oktober 2020, met kenmerk DGKE-WO / 20247641, te wijzigen.

2. Besluit tot wijziging

Gelet op het voorgaande, wijzig ik mijn besluit van 9 oktober 2020, met kenmerk DGKE-WO / 20247641, als volgt:

A

Bij het onderdeel 'betreft' wordt het zinsdeel 'verplichtingnummer 1300031559' vervangen door 'verplichtingnummer 230031559'.

B

Aan hoofdstuk 1 wordt een alinea toegevoegd, luidende:

Op 28 januari 2025 heb ik het verzoek tot wijziging van de subsidiebeschikking ontvangen. Extra stukken zijn op 5 februari 2025 en 3 maart 2025 in goede orde ontvangen. In het verzoek wordt de opzet van een Rest van Nederland (RVN-fonds) voorgesteld, waarmee landelijke dekking wordt verzorgd.

C

In paragraaf 2.2 wordt het zinsdeel 'voorwaarde dat provincies' vervangen door 'voorwaarde dat de initieel deelnemende provincies' en vervalt de zin 'Ten gunste van sub-tegoed Friesland zal door Provincie Friesland bij positieve subsidieverstreking €500.000,00 worden gestort; €500.000,00 worden gestort;'.
D

D

Paragraaf 3.1 wordt als volgt gewijzigd:

1. 'U dient het volledige subsidiebedrag in de vorm van een geldlening van maximaal €8.215.552,50 aan te wenden' wordt vervangen door 'U dient €4.312.638,05 van het subsidiebedrag van €8.215.552,50 in de vorm van een geldlening aan te wenden'.
2. 'niet hoger mag zijn dan €200.000,00 over een periode van drie belastingjaren' wordt vervangen door 'niet hoger mag zijn dan €300.000,00 over een periode van drie belastingjaren'.
3. 'artikelen 25 en 29' wordt vervangen door 'artikelen 25, 41 en 49'.
4. Er wordt een alinea toegevoegd, luidende:

U dient €2.750.000,00 van het subsidiebedrag van €8.215.552,50 in de vorm van een geldlening aan te wenden om voorgenoemde ontwikkelingen te verstrekken aan energiecoöperaties. U legt zelf ook €2.750.000,00 in om aan energiecoöperaties te verstrekken in de vorm van een ontwikkeling. In 2034 neemt u contact op met het Ministerie van Klimaat en Groene Groei over het afrekenen van het fonds. Bij een eventueel positief saldo (i.e. een waarde groter dan €5.500.000,00), wordt de opslag naar rato van inbreng verdeeld tussen het ministerie van Klimaat en Groene Groei en het Nationaal Groenfonds.

E

Aan hoofdstuk 3 wordt een paragraaf toegevoegd, luidende:

3.3 Primair kredietrisico

Het Ministerie van Klimaat en Groene Groei draagt het primaire kredietrisico op de ontwikkelingen. Het dragen van dit risico leidt voor het RvN-fonds tot staatssteun, omdat Nationaal Groenfonds hier instapt als investeerder en dit steun betreft aan een financiële instelling die economische activiteiten verricht. Deze staatssteun is geoorloofd onder de artikelen 41 en 49 van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening en zal worden gemeld bij de Europese Commissie. U dient het economisch voordeel volledig door te geven aan energiecoöperaties, die hierdoor goedkopere leningen kunnen krijgen.

F

In de tweede alinea van hoofdstuk vier, onderdeel 4A, wordt de passage '€1.474.750,00 exclusief BTW (zegge: een miljoen vierhonderd vierenzeventig duizend zeven honderd en vijftig euro) of €1.784.447,50 inclusief BTW (zegge:

een miljoen zeventienhonderd vierentachtig duizend vierhonderd en zevenenveertig euro en vijftig eurocent) over de eerste 5 jaar. Ingeval blijkt dat geen BTW verschuldigd is zal het verschil, €309.697,50, worden toegevoegd aan de hieronder genoemde hoofdsom;' vervangen door '€2.933.947,50 inclusief BTW (zegge: twee miljoen negenhonderd drieëndertig duizend negenhonderd en zevenenveertig euro en vijftig eurocent) over de eerste 7 jaar.'

G

De tweede alinea van hoofdstuk vier, onderdeel 4B, wordt als volgt gewijzigd:

1. 'hoofdsom van maximaal €8.215.552,50 (zegge: acht miljoen twee honderd en vijftien duizend vijfhonderd en tweeënvijftig euro en vijftig eurocent)' vervangen door 'hoofdsom van maximaal €7.066.052,50 (zegge: zeven miljoen zesenzestigduizend tweeënvijftig euro en vijftig eurocent)' en wordt 'toegevoegd aan de hoofdsom van € 8.215.552,50' vervangen door 'toegevoegd aan de hoofdsom van €7.066.052,50'.

2. 'Wanneer blijkt dat over de beheers- en uitvoeringskosten waarvoor een subsidie van maximaal €1.474.750,00 excl. BTW is verstrekt, geen BTW verschuldigd is, zal het verschil, €309.697,50 worden toegevoegd aan de hoofdsom van € 8.215.552,50.' komt te vervallen.

H

Aan de opsomming in de tweede alinea van hoofdstuk 4 wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

4C. een subsidie van €1.149.500 incl. BTW (zegge: een miljoen honderdnegenenveertigduizend en vijfhonderd euro) voor beheer- en managementkosten van het Ontwikkelfonds voor de initiële vier provincies voor het jaar 2025 en voor beheer-, management- en uitrolkosten voor het RvN-fonds voor de jaren 2025 en 2026. Daarmee komt het totale subsidiebedrag voor de beheer- en managementkosten op 2.933.947,50 incl. BTW (zegge: twee miljoen negen honderd en drieëndertig duizend negenhonderd en zevenenveertig euro en vijftig eurocent).

I

Paragraaf 4A.1 wordt als volgt gewijzigd:

1. 'EZK' wordt vervangen door 'KGG'.

2. 'maximaal vijf jaar' wordt vervangen door 'maximaal tot eind 2026'.

3. 'in de periode van 1 oktober 2020 tot uiterlijk 1 oktober 2025' wordt vervangen door 'in de periode van 1 oktober 2020 tot uiterlijk 31 december 2026'.

J

Paragraaf 4A.2 wordt als volgt gewijzigd:

1. 'die betaald zijn vóór 15 januari 2026' wordt vervangen door 'die betaald zijn vóór 15 april 2027'.
2. '€150.000 exclusief btw opstartkosten plus' wordt vervangen door '€300.000 exclusief btw opstartkosten plus'
3. 'gedurende de eerste 5 jaren te kunnen dekken' wordt vervangen door 'gedurende de eerste 6 jaren te kunnen dekken'
4. Aan de opsomming wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:
 - 2% van de uitgezette gelden met een minimum van €250.000 excl. btw per jaar om de uitvoeringskosten van het RvN-fonds voor 2025 en 2026 te kunnen dekken.

K

Paragraaf 4A.3 wordt als volgt gewijzigd:

1. '€ 1.784.447,50 inclusief BTW of € 1.474.750,00 exclusief BTW' wordt vervangen door '€2.933.947,50 inclusief BTW of €2.424.750,00 exclusief BTW'.
2. 'Het bedrag van €1.784.447,50' wordt vervangen door 'Het bedrag van €2.933.947,50'.
3. 'Het bedrag van 1.474.750,00' wordt vervangen door 'Het bedrag van €2.424.750,00'.

L

Paragraaf 4A.4 wordt als volgt gewijzigd:

Aan onderdeel 4 wordt een zin toegevoegd, luidende:

U dient mij tevens jaarlijks, ten behoeve van transparantieplichtingen in relatie tot staatssteun, een overzicht te verstrekken van alle uitgezette leningen en de hoogte daarvan.

M

In paragraaf 4B wordt het zinsdeel 'in een deelnemende provincie' vervangen door 'in een van de vier initieel deelnemende provincies' en wordt na de zin 'Deze inbreng van de deelnemende provincie zal dan gematched worden met een bedrag vanuit deze subsidie ('match funding'), voor zover daarvoor nog budget op de

Rekening Courant, aangehouden door de fondsbeheerder, is.' een zin ingevoegd, luidende:

Voor uitbreiding van het Ontwikkelfonds naar de rest van Nederland, is deze matchfunding vanuit provincies niet verplicht. Nationaal Groenfonds zorgt hier zelf voor matchfunding.

N

In paragraaf 4B.1 wordt 'EZK' vervangen door 'KGG'.

O

In paragraaf 4B.2 wordt in onderdeel 1 'vastgestelde plafond van €200.000,00 wordt overschreden' vervangen door 'vastgestelde plafond van €300.000,00 wordt overschreden' en vervalt onderdeel 5.

3. Toelichting

3.1 Inleiding

Op 28 januari 2025 heeft het Ministerie van Klimaat en Groene Groei het verzoek tot wijziging van de subsidiebeschikking ontvangen. Daarna is er onderling contact geweest tussen Nationaal Groenfonds, Energie Samen en het Ministerie van Klimaat en Groene Groei. Extra stukken zijn op 5 februari 2025 en 3 maart 2025 in goede orde ontvangen.

Bij de opzet van het Ontwikkelfonds in 2020 is een subsidie in de vorm van een achtergestelde geldlening van € 8.215.552,50 verstrekt door het toenmalige Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Dit geld was initieel enkel bedoeld voor het uitzetten van ontwikkelingen aan energiecoöperaties, via matching met geld uit provincies. Hier is € 4.312.638,05 voor ingezet. Een bedrag van € 3.902.914,45 is apart gezet op de rekening courant van het Nationaal Groenfonds. Dit bedrag zou worden ingezet voor matching met geld uit provincies die later zouden aansluiten. U heeft verzocht om hiervan €2.750.000 in te zetten voor ontwikkelingen aan energiecoöperaties, via matching met geld van het Nationaal Groenfonds. Van de resterende € 1.152.914,45 wil u € 1.149.500 inzetten voor beheer- en managementkosten van het Ontwikkelfonds voor de initiële vier provincies in 2025 en voor beheer-, management- en uitrolkosten voor het RvN-fonds in 2025 en 2026.

3.2 Wijzigingen

De Minister van Klimaat en Groene Groei gaat akkoord met de voorgestelde wijzigingen en gaat daarom over tot wijziging van de originele subsidiebeschikking. De belangrijkste wijzigingen betreffen:

- De besteding van de €3.902.914,45 op de rekening courant van het Nationaal Groenfonds. Hiermee wijzigt het deel van het subsidiebedrag

dat in de vorm van een geldlening dient te worden aangewend en dat niet via de provincies loopt. Dit betreft €4.312.638,05 (= €8.215.552,50 - (€3.902.914,45)). Van de €3.902.914,45 op de rekening courant wordt €2.750.000 ingezet voor ontwikkelingen aan energiecoöperaties in 'de rest van Nederland' en wordt €1.149.500 ingezet voor uitrol-, beheer- en managementkosten.

- De vergoeding van kosten voor beheer- en management. Deze worden voor het fonds voor de initiële provincies voor 2025 vergoed, en voor het RvN-fonds voor 2025 en 2026.
- De melding van staatssteun. Omdat het Ministerie van Klimaat en Groene Groei het primaire kredietrisico draagt op de inleg van Nationaal Groenfonds, wordt dit bij de Europese Commissie aangemeld als staatssteun.
- De matchfunding. Bij het fonds voor de initieel aangesloten provincies kwam de matchfunding van de provincies, nu van het Nationaal Groenfonds.

3.3 Nieuwe samenwerkingsovereenkomst

Afspraken over samenwerking rondom het Ontwikkelfonds voor de vier initiële provincies zijn vastgelegd in Samenwerkingsovereenkomst 1. Voor de uitbreiding naar de rest van Nederland is er een nieuwe samenwerkingsovereenkomst opgesteld, te weten Samenwerkingsovereenkomst 2.

3.4 Melding van staatssteun

Voor de subsidieverstreking in 2020 is geen melding gemaakt van staatssteun. Bij het verzoek tot wijziging van de subsidie is opnieuw een staatssteunanalyse uitgevoerd, en is heroverwogen of de subsidie staatssteun betreft. Omdat het Ministerie van Klimaat en Groene Groei nu het primaire kredietrisico draagt op de inleg van Nationaal Groenfonds en het Nationaal Groenfonds een financiële instelling is, wordt de €2.750.000,00 aangemerkt als staatssteun en gemeld bij de Europese Commissie, gerechtvaardigd op grond van de artikelen 41 en 49 van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening. Bovendien worden, omdat de partijen die de vergoeding ontvangen voor uitrol- beheer- en managementkosten niet op non-discriminatoire wijze zijn geselecteerd, ook deze kosten bij de Europese Commissie gemeld. Dit wordt eveneens gerechtvaardigd op grond van de artikelen 41 en 49 van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening.

Voor verleende staatssteun geldt een zogenoemde transparantieplichting. Deze verplichting houdt in dat via de *State Aid Transparency Award* Module (hierna: **TAM**) informatie wordt verstrekt over verleende staatssteun. De transparantieplichting via de TAM is bedoeld voor individuele steun (staatssteun aan één onderneming) en als deze steun boven 100.000 euro uitkomt. Deze verplichting geldt zowel voor individuele steun die als ad-hocsteun is kennisgegeven, als voor individuele steun op basis van een regeling. Het gebruik van de TAM is in Nederland verplicht. Om aan de transparantieplichting te voldoen, dienen Nationaal Groenfonds en Energie Samen jaarlijks een overzicht van uitgezette leningen en de hoogte daarvan te delen met het ministerie van

Klimaat en Groene Groei. Het ministerie kan vervolgens een TAM-melding maken waar nodig. Daartoe is in paragraaf 4A.4 een aanvullende informatieverplichting opgenomen

3.5 Afrekening van het fonds

Tegen het einde van de looptijd wordt het fonds afgerekend. Als veel leningen met opslag terugbetaald worden, neemt het fondstegoed tot 2039 per saldo mogelijk toe. Afsproken is dat deze opslag naar rato van inleg wordt verdeeld tussen het Nationaal Groenfonds en het Ministerie van Klimaat en Groene Groei. Op dit gebied is er geen sprake van staatssteun.

4. Van toepassing blijvende bepalingen

Alle overige niet op grond van dit besluit gewijzigde onderdelen van de subsidiebeschikking blijven integraal en onverkort van kracht.

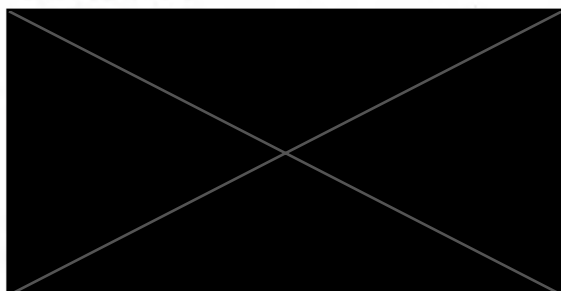
5. Correspondentie

Alle correspondentie met betrekking tot deze subsidie kunt u, onder vermelding van bovenstaand verplichtingnummer 2300031559 , te zenden naar:

Ministerie van Klimaat en Groene Groei

Postbus 20401
2500 EK Den Haag

De Minister van Klimaat en Groene Groei,
namens deze:



**Directoraat-generaal Klimaat
en Energie**

Ons kenmerk
DGKE / 98162681

Tegen dit besluit kan degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken binnen zes weken na de dag van verzending van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de Minister van Klimaat en Groene Groei, directie Wetgeving en Juridische Zaken, Postbus 20401, 2500 EK Den Haag. Dit besluit is verzonden op de in de aanhef van deze brief vermelde datum.